ORDENANZA Nº 8.199

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1º.- RATIFÍCASE en todas sus partes el Convenio de Colaboración para la Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos celebrado entre la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA**, representada por el Sr. Eduardo Luis ACCASTELLO, en su carácter de Intendente Municipal, y la **MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA**, representada por el Sr. Ignacio TAGNI, en su carácter de Intendente Municipal, con fecha 1 de marzo de 2025, el cual se adjunta como Anexo I y forma parte integrante de la presente Ordenanza.

Art. 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. –

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

En la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, a 1 de marzo de 2025, se celebra el presente entre la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA**, en adelante "VILLA MARIA", representada en este acto por el Sr. Eduardo Luis ACCASTELLO, en su carácter de Intendente Municipal, con domicilio en Sobral 299, de la Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, por una parte; y la **MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA**, en adelante "VILLA NUEVA", representada en este acto por el Sr. Ignacio TAGNI, en su carácter de Intendente Municipal, con domicilio en calle Marcos Juárez Nº 550, de la Ciudad de Villa Nueva, Provincia de Córdoba; denominadas conjuntamente como "las Partes", quienes convienen en celebrar la presente Acta Acuerdo, sujeta a los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA: ANTECEDENTES

1. Que a través de la Resolución RESOL – 2021 -272 -APN -MAD del ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de fecha 25 de agosto de 2021, se adjudicó a la contratista MILICIC S.A. la Licitación Pública Nacional Nº 2/21 para la obra "Contratación del diseño, construcción y operación del Centro de Gestión Ambiental de Villa María – Villa Nueva", provincia de Córdoba, en el predio ubicado en Ruta Nº 2, Km. Nº 105.
2. Que con fecha 24 de junio de 2024, fue rescindido el contrato que los unía, transfiriéndose la operatividad del centro a los municipios, través del organismo nacional.
3. Que desde aquella oportunidad Villa María se hizo cargo de la gestión del Centro, afrontando los gastos necesarios para su operatividad, tales como: seguridad, pago de salarios del personal, mantenimiento y limpieza del predio, mantenimiento de la planta de osmosis inversa, el relleno sanitario dispuesto en las celdas, mantenimiento de la maquinaria, construcción de nueva infraestructura, entre otros.

SEGUNDA: RECONOCIMIENTO

Por medio del presente, las partes establecen los términos y condiciones relativos a la operación del Centro de Gestión Ambiental. En este marco, Villa Nueva reconoce formalmente en Villa María, la facultad y capacidad para la operación integral del Centro de Gestión Ambiental, incluyendo la gestión técnica, administrativa y operativa necesaria para su funcionamiento. En virtud de esta atribución operativa, se constata que, desde el mes de julio de 2024, Villa María ha estado recibiendo y disponiendo en el mencionado Centro los residuos sólidos urbanos provenientes de Villa Nueva, entre otros.

ASESORÍA LETRADA

21.04.25

MICAELA B. CISNERO
SUB-JEFE DE DESPACHO
Leg. Nº 1288
Municipalidad de Villa María

TERCERA: REGULARIZACIÓN DE DEUDA Y OPERACIÓN FUTURA

3.1. PAGO DE DEUDA ANTERIOR

Villa Nueva reconoce de manera expresa la existencia de una deuda contraída con Villa María, originada por la operatividad del Centro de Gestión Ambiental durante el período comprendido entre el 1° de agosto de 2024 y el 28 de febrero de 2025. El monto total adeudado asciende a la suma de PESOS OCHENTA MILLONES ($80.000.000,00), importe que Villa Nueva acepta como líquido, cierto y exigible. Para la cancelación de la deuda reconocida, Villa Nueva se compromete a abonar a Villa María, quien acepta, diez (10) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de pesos ocho millones ($8.000.000,00) cada una. El pago de la primera cuota se efectuará dentro de los primeros diez (10) días del mes de abril de 2025. Las nueve (9) cuotas subsiguientes vencerán indefectiblemente dentro de los primeros diez (10) días de cada mes calendario sucesivo, comenzando en el mes de mayo de 2025 y finalizando en el mes de enero de 2026. Los pagos deberán realizarse mediante transferencia bancaria a la cuenta que oportunamente indique Villa María.

3.2. PRECIO POR OPERACIÓN FUTURA

A partir de la fecha del presente convenio, por la recepción y disposición de los residuos sólidos urbanos provenientes de Villa Nueva, transportados exclusivamente por los camiones marca y dominio Iveco Evo AF100SH, Volkswagen MOC058, Mercedes Benz 1114 UGZ733, Iveco Evo AE964EN, Mercedes Benz Agrego AC357XX, Iveco Attack AB333WM, o aquellos que Villa Nueva indique en el futuro mediante notificación fehaciente, Villa Nueva abonará a Villa María la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL ($28.000,00) por cada tonelada de residuos sólidos urbanos efectivamente gestionada en el Centro de Gestión Ambiental. Este precio se mantendrá fijo e invariable durante todo el período de vigencia del presente convenio, sin posibilidad de actualización alguna.

CUARTA: MODALIDAD

En el Centro de Gestión Ambiental se certificará el peso de los residuos recibidos, mediante un sistema de pesaje debidamente calibrado y certificado por el INTI. El chofer del camión transportista deberá ratificar con su firma el volumen descargado, dando fe de la exactitud de la medición.

QUINTA: LIQUIDACION Y PAGO

Villa María emitirá una liquidación mensual a Villa Nueva, detallando la cantidad de toneladas dispuestas y el monto a abonar. El pago por operación futura se realizará a mes vencido, entre los días 1 y 10 del mes siguiente a la liquidación.

21.04.25

MICAELA B. CISNERO
SUB-JEFE DE DESPACHO
Leg. Nº 1288
Municipalidad de Villa María

Los pagos deberán realizarse mediante transferencia bancaria a la cuenta que oportunamente indique Villa María.

SEXTA: PLAZO

El presente convenio en los términos expresados, tendrá una vigencia de diez (10) meses, a contar desde el mes de marzo de 2025, hasta el mes de diciembre inclusive, de 2025. A su vencimiento, este podrá prorrogarse por idéntico plazo, o reformularse de acuerdo a la nueva modalidad de operación que el Centro pudiese adoptar. En caso de prórroga, el precio pactado en la clausula 3.1.- se actualizará de acuerdo a la aplicación del IPC – Córdoba.

SEPTIMA: INCUMPLIMIENTO

En caso de incumplimiento en el pago de cualquiera de las cuotas en los plazos establecidos, Villa Nueva incurrirá en mora automática, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. A partir de la fecha de vencimiento impago y hasta su efectivo cumplimiento, la cuota adeudada generará un interés punitorio equivalente a la tasa pasiva promedio nominal mensual que fija el BCRA, con más un 4,5% por ciento mensual. La falta de pago en término de dos (2) cuotas consecutivas o de tres (3) cuotas no consecutivas por parte de Villa Nueva, tanto por la deuda anterior como la operación futura, constituirá un incumplimiento grave del presente acuerdo y facultará a la Municipalidad de Villa María a rescindir de pleno derecho el mismo, mediante simple notificación fehaciente a la Municipalidad de Villa Nueva, pudiendo reclamar la totalidad del saldo adeudado en concepto de capital, más los intereses correspondientes.

OCTAVA: ALCANCE

El presente convenio se celebra con el único propósito de regular la colaboración entre las partes para la disposición final de residuos sólidos urbanos. En consecuencia, se deja expresamente aclarado que este acuerdo no implica, ni podrá interpretarse en el futuro, como un reconocimiento de derechos de ninguna de las partes respecto a la titularidad, dominio o cualquier otro derecho real sobre el Centro de Gestión Ambiental mencionado en la cláusula PRIMERA.

NOVENA: DE FORMA

Las partes establecen como domicilio legal para toda notificación el de sus respectivas sedes gubernamentales. A los fines de designar un coordinador de enlace para el presente, Villa María designa a la Sra. Subseceratarias de Gestión Ambiental, Tec. María Eugenia Molinari y Villa Nueva al Secretario de Obras Publicas, Pablo Fernandez. En caso de disputa, se buscará una solución mediante mediación, y si esta no es posible, se recurrirá a los Tribunales del Fuero Contencioso Administrativo, de la ciudad de Villa María.

21.04.25

MICAELA B. CISNERO
SUB-JEFE DE DESPACHO
Leg. Nº 1288
Municipalidad de Villa María

DECIMA: El presente convenio entrara en vigencia, previa ratificación del Concejo Deliberante.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezado.

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
INTENDENTE MUNICIPAL
CIUDAD DE VILLA MARIA

IGNACIO TAGNI
INTENDENTE MUNICIPAL
CIUDAD DE VILLA NUEVA

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA
ES COPIA FIEL
ASESORÍA LETRADA

21.04.25
MICAELA B. CISNERO
SUB-JEFE DE DESPACHO
Leg. Nº 1288
Municipalidad de Villa María

Hoja adicional de firmas

Anexo firma conjunta

Referencia: Ordenanza Nº 8199/2025

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: BERTAZZA Alicia Mabel
Secretaria de Comisiones
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 28.04.2025 13:04:03
Email: aliciabertazzamvm@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: GASCON Jonathan Nicolas
Secretario Habilitado.
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 28.04.2025 13:21:19
Email: gasconasesorialegal@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: INGLESE Juan Pablo
Presidente
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 28.04.2025 13:38:52
Email: juanpabloinglese@gmail.com